

1511686-14.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225083/2021 - 02º D.P. SUMARE, 19706702 - 02º D.P.

SUMARE, 2225083 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RONALDO DOS SANTOS GONÇALVES e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511686-14.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511686-14.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225083/2021 - 02º D.P. SUMARE, 19706702 - 02º D.P.

SUMARE, 2225083 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RONALDO DOS SANTOS GONÇALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

RONALDO DOS SANTOS GONÇALVES, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 49/51).

Defesa preliminar (página 60). Notificação (página 101). Recebimento da denúncia (página 75). Citação pessoal (página 107). Prova testemunhal e interrogatório (página 135). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 139/145), ao passo que o defensor sustentou, em resumo, os seguintes argumentos: a) absolvição; b) fragilidade probatória; c) aplicação benéfica da pena (páginas 148/149).

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi demonstrada pela perícia (páginas 108/110).

Indisfarçável a autoria.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Jeferson Francisco Sana Vieira relatou que foi informado por outro policial, quem seja, João Paulo Góis, que ele, no trajeto para o trabalho, tinha visualizado em um bar a prática de tráfico de drogas e abordado os suspeitos, sendo que, com o auxílio do canil, foi possível apreender os entorpecentes. O acusado foi conduzido até a autoridade policial (página 135).

Por sua vez, o próprio cabo João Paulo Góis narrou que estava indo trabalhar e enxergou o réu comercializando os estupefacientes, quando, então, tentou abordá-lo, mas o denunciado fugiu para o interior do bar. Diante disso, ficou na porta do estabelecimento e pediu apoio de outros policiais. Ocorre que, enquanto aguardava a chegada dos seus colegas de farda, notou que o acusado foi até o banheiro e passou a dar descarga, denotando que estava dispensando as drogas, além de jogar algumas porções em um corredor, as quais foram localizadas, pelo cão farejador, justamente ali. Acrescentou que, em data anterior, o réu já havia sido visualizado naquele lugar vendendo estupefacientes (página 135).

Dúvida, pois, inexistiu, a testemunha presencial, que reside naquele bairro e integra a Polícia Militar, viu o acusado em pleno comércio maldito, mais de uma vez, e flagrou a dispensa dos entorpecentes, não havendo sequer pálido indício de que se quisesse prejudicar inocente.

Logo, procede a pretensão punitiva estatal.

Ingresso à seara da dosimetria penal.

Em primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 68 do Código Penal e atento à disciplina da Lei nº 11.343/2006, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), considerando a natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), de efeito extremamente viciante e alucinógeno, mantendo-a inalterada, em segunda fase, ausentes condenações definitivas certificadas (página 24). Em terceira fase, inaplicável a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a habitualidade na traficância, uma vez que o réu já tinha sido visto antes comercializando drogas.

A teor do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, ante a circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito vertente.

Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Ademais, o réu, no exercício rotineiro do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar RONALDO DOS SANTOS GONÇALVES, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa)

dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a prisão preventiva, não tisonada liminarmente pelo órgão jurisdicional "ad quem", necessária para assegurar a ordem pública, conforme já inicialmente consignado (páginas 32/34), coarctando o réu de perseverar na traficância e inclusive desincentivando outros a iniciarem. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Ante a existência de habeas corpus (páginas 65/72), comunique-se a prolação da presente sentença à superior instância.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União do numerário apreendido, pois indisputável que decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA